Решение по гражданскому делу

Информация по делу

№

№

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 марта 2025 года г. Красноярск

Железнодорожный районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Виноградовой О.Ю.,

при секретаре Арсамаковой А.Н.,

с участием:

представителя ответчика - Кузнецовой Т.В.,

представитель третьего лица Центрального банка РФ - Шмыгина С.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по <адрес> к акционерному обществу «Авиакомпания «Нордстар» о признании действий незаконными, возложении обязанности,

УСТАНОВИЛ:

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области обратилось в суд с иском к АО «Авиакомпания «Нордстар» о признании действий незаконными, возложении обязанности.

Требования мотивированы тем, что в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области поступило информационное письмо Центрального Банка РФ о мониторинге исполнения информационного по предустановленным согласиям на страховые услуги. На основании задания на проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований № от ДД.ММ.ГГГГ с целью установления факта (отсутствие такового), оказания дополнительных услуг за плату, до получения согласия потребителя, а именно, автоматического проставления перевозчиком АО «АК Нордстар» за потребителей согласия на приобретение дополнительной платной услуги «Страхование» договора авиаперевозки в дистанционном формате, а также оценки соблюдения перевозчиком обязательных требований. ДД.ММ.ГГГГ в отношении перевозчика АО «АК Нордстар» проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований. В ходе контрольного бронирования договора авиаперевозки на сайте АО «АК «Нордстар» https://www/nordstar.ru/ установлено, что дополнительная платная услуга «Страхование на время перелета» подключается без добровольного волеизъявления неопределенного круга потребителей путем автоматически проставлено согласия в виде «галочки», после того как потребитель уже сделал выбор относительно конкретной (с учетом своей финансовой возможности) стоимости услуги. Действия АО «АК «Нордстар» по автоматическому проставлению за потребителей согласия на приобретение дополнительной платной услуге (услуг) к основной услуге авиаперевозки, при бронировании авиабилета дистанционным способом в сети «Интернет» на сайте названного перевозчика https://www/nordstar.ru/, могут привести (приводят) к нарушению прав неопределенного круга лиц (потребителей), поскольку невозможно индивидуализировать (определить) всех потребителей, права которых, нарушены АО «АК «Нордстар» подключая услугу страхования за плату, до получения согласия потребителей. На основании изложенного и в соответствии со ст. 49 ФЗ-248 Управление в отношении АО «АК «Нордстар» проведено профилактическое мероприятие – объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований № от ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая изложенное, истец просит признать действия АО «Авиакомпания «Нордстар» по автоматическому проставлению согласия за потребителей на подключение дополнительной платной услуги личного страхования и иных платных услуг, ущемляющими права потребителей, установленные законодательством о защите прав потребителей; возложить на АО «Авиакомпания «Нордстар» обязанность прекратить противоправные действия по включению в договор авиаперевозки пассажиров условий, ущемляющих права неопределенного круга потребителей, по

сравнению с правилами, установленными законами и иными правовыми актами РФ (ст. 16 Закона РФ № «О защите прав потребителей»); в соответствии со ст. 46 Закона РФ № «О защите прав потребителей» в случае удовлетворения искового заявления возложить на АО «Авиакомпания «Нордстар» обязанность довести в установленный судом срок до сведения потребителей решение суда через средства массовой информации по местам оказания услуг авиаперевозки пассажиров (в том числе по <адрес>).

Протокольным определением от ДД.ММ.ГГГГ привлечено к участию в деле третье лицо, не заявляющая самостоятельные требования относительно предмета спора, АО «АльфаСтрахование».

В судебное заседание представитель истца Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по <адрес> не явился, о времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом, в тексте искового заявления содержится ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Представитель ответчика АО «Авиакомпания «Нордстар» - Кузнецова Т.В. в судебном заседании исковые требования не признала, по основаниям, изложенным в письменных возражениях, в которых указано, что авиакомпания от своего имени, но в интересах АО «АльфаСтрахование», делает оферту лицам, имеющим намерение приобрести услуги воздушной перевозки заключить со страховщиком договор добровольного страхования на условиях страховщика, авиакомпания не вносит каких-либо изменений в договор воздушной перевозки. Потребитель не заинтересованный в приобретении услуг страхования имеет беспрепятственную возможность отказаться от предложенных услуг страхования и заключить договор воздушной перевозки без оформления услуг страхования. Авиакомпания или страховщик не имеют возможности повлиять на волю потребителя. Потребителю предоставляется вся необходимая информация по договору страхования, в том числе, путем перехода по активной ссылке. Переход к оплате стоимости заказа возможен только после собственноручного проставления пользователем сайта отметки в чекбоксе возле текста об ознакомлении с условиями электронной покупки, правилами перевозок, правилами страхования, условиями публичной оферты страхования, оплатой данных доп. услуг, принятия их и согласия с ними, при этом, потребитель имеет возможность исключить сумму страховой премии (плату за страхование) из заказа до его оплаты, отказаться от договора добровольного страхования, отказ приобретения страховой услуги не влечёт отказа в продаже авиабилета и не увеличивает стоимость перевозки. Законодательство не обязывает авиакомпанию предлагать потребителям услуги других страховых компаний. Если у потребителей возникнет потребность в консультации специалиста страховой компании, они не лишены возможности обратиться к страховщику, бесплатно позвонив страховщику в любое время суток по номеру телефона, указанному авиакомпанией. Доводы Управления о том, что общая стоимость услуги воздушной перевозки увеличивается на стоимость страхования, является недостоверным, так как стоимость воздушной перевозки, в любом случае, для каждого потребителя всегда остается неизменной. Доводы Управления о навязывании ответчиком услуг потребителям, введении их в заблуждение относительно заключаемых сделок, отсутствии выбора согласиться на спорную услугу, не подтверждаются. ДД.ММ.ГГГГ Управлением Роспотребнадзора по <адрес> в адрес авиакомпании вынесено предостережение №. После получения предостережения авиакомпанией был изменен процесс оформления дополнительных услуг страхования на сайте, где до потребителя стала доводиться информация об услугах страхования, а также появилась возможность отказа от оформления услуг страхования. После получения предостережения Управления Роспотребнадзора по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ авиакомпании стало известно, что даже в изменённой форме действия авиакомпании расцениваются Управлением как нарушение. В целях исключения неверного трактования действий авиакомпании в ноябре 2024 года изменен процесс оформления услуг страхования на сайте авиакомпании (л.д.89-97).

В судебное заседание представитель третьего лица АО «АльфаСтрахование» не явился, о времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом, в материалы дела представлены возражения, согласно которым в предоставлении ответчиком спорных услуг отсутствует факт нарушения им положений действующего законодательства, поскольку страховая услуга никак не влияет на факт заключения и цену договора воздушной перевозки. Предъявление требований истца к ответчику, инициировано истцом в связи с получением письма Банка России, а не результатом поступления жалоб потребителей. Услуга страхования, возможность оформления которой предоставляется пассажирам на сайте ответчика, предоставляется для удобства пассажиров при наличии полной информации об условиях страхования и при возможности отказа от него до завершения покупки. Таким образом, права потребителей услуг никак не нарушаются, что подтверждается также и тем обстоятельством, что жалобы пассажиров на нарушение их прав отсутствуют (л.д.155-156).

В судебном заседании представитель третьего лица Центрального банка РФ - Шмыгин С.И. требования истца поддержал в полном объеме, по основаниям, изложенным в письменных пояснениях, в которых указано, что АО «Авиакомпания «Нордстар» установило на своем сайте автоматическое согласие на получение дополнительных услуг. При этом независимо от наличия или отсутствия у потребителя возможности отказаться от дополнительной услуги, именно наличие автоматического согласия на заключение договора добровольного страхования при покупке авиабилета является фактом, указывающим на недобросовестное поведение по навязыванию дополнительных услуг, в связи с тем, что автоматическое, заранее проставленное за потребителя согласие не может считаться осознанным выражением желания заключить договор. Наличие автоматического согласия может вводить потребителя в заблуждение относительно заключаемых договоров и приводить к нарушению его законных прав и интересов (л.д.72-76).

Заслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований, исходя из следующего.

Согласно ст. 18 Конституции РФ права и свободы человекам и гражданина являются непосредственно действующими, они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительности власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

В силу п. 1 ст. 784 ГК РФ перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора перевозки.

По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа (п. 1 ст. 786 ГК РФ).

Из преамбулы Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» следует, что данный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

На основании п. 1 ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.

В соответствии с абз.1 п. 1 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» недопустимыми условиями договора, ущемляющими права потребителя, являются условия, которые нарушают правила, установленные международными договорами Российской Федерации, данным законом, законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей. Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны.

К недопустимым условиям договора, ущемляющим права потребителя, относятся, в частности, условия, которые обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг), в том числе предусматривают обязательное заключение иных договоров, если иное не предусмотрено законом, а также иные условия, нарушающие правила, установленные международными договорами Российской Федерации, Законом о защите прав потребителей, законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей (пп. 5, 15 п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Согласно п. 1 ст. 2 Закона РФ от 27.11.1992 №4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страхование - отношения по защите интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков.

Согласно п. 1 ст. 927 ГК РФ страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховщиком.

В соответствии положениями ст. 934 ГК РФ по договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая).

Часть 2 ст. 935 ГК РФ предусматривает, что обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону.

Учитывая требования ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ч. 1, 4 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422).

Как следует из положений ст. 100 Воздушного кодекса РФ перевозчиком является эксплуатант, осуществляющий воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов или почты; пассажиром воздушного судна выступает физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования воздушного судна (воздушный чартер).

Согласно п. 2 ст. 102 Воздушного кодекса РФ юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие коммерческие воздушные перевозки, обслуживание пассажиров, при выполнении воздушных перевозок обязаны соблюдать общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей, устанавливаемые федеральными авиационными правилами.

По договору воздушной перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира воздушного судна в пункт назначения с предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, указанный в билете, а в случае сдачи пассажиром воздушного судна багажа обязуется доставить багаж в пункт назначения и выдать пассажиру воздушного судна или управомоченному им на получение багажа лицу (п. 1 ст. 103 ВК РФ).

Оказание услуг в области гражданской авиации осуществляется на платной основе (тарифы, сборы), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Перечень тарифов на услуги в области гражданской авиации и сборов за данные услуги, правила формирования указанных тарифов и сборов, правила взимания рассчитанной на основе указанных тарифов и сборов платы за услуги в области гражданской авиации, а также правила продажи билетов, выдачи грузовых накладных и других перевозочных документов устанавливаются уполномоченным органом в области гражданской авиации. Плата за воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты устанавливается перевозчиками (п. п. 1, 2, 5 ст. 64 ВК РФ).

Порядок предоставления пассажирам воздушных судов услуг и льгот устанавливается федеральными авиационными правилами (п. 3 ст. 106 ВК РФ).

Так, в силу положений п. 13, 30 Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных приказом Минтранса РФ от 28.06.2007 № 82, провозная плата определяется на основе установленной перевозчиком денежной суммы за перевозку пассажира и/или багажа, груза между двумя пунктами маршрута перевозки или комбинаций тарифов от аэропорта (пункта), из которого начинается перевозка пассажира, багажа, груза согласно договору воздушной перевозки пассажира, договору воздушной перевозки груза до аэропорта (пункта) назначения, сборов, предусмотренных Правилами формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, взимания сборов в области гражданской авиации, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25.09.2008 №155 и в случае заказа пассажиром дополнительных услуг повышенной комфортности - стоимости дополнительных услуг повышенной комфортности, установленной перевозчиком.

Тарифы и сборы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, должны быть зарегистрированы и опубликованы перевозчиком в установленном порядке. За оказание уполномоченным агентом пассажиру, грузоотправителю услуг по подбору оптимального маршрута перевозки, перевозчика (ов), осуществляющего (их) перевозку по маршруту, провозной платы за перевозку в соответствии с заданными пассажиром, грузоотправителем приоритетными параметрами условий перевозки и/или общими в отношении каждого перевозчика условиями перевозки и консультативных услуг уполномоченным агентом взимается дополнительная плата.

Пассажир для осуществления бронирования может обратиться к перевозчику или уполномоченному агенту непосредственно в пункты продажи перевозок либо по телефону, электронной почте и т.п., либо забронировать пассажирское место и провозную емкость самостоятельно через информационные системы.

Согласно ч. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (ч. 3 ст. 1 ГК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.

Орган государственного надзора, органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей.

При удовлетворении такого иска суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда (ч. ч. 1, 2 ст. 46 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», в соответствии со ст. 45 и 46 ГПК РФ, ст. 44, 45 и 46 Закона РФ «О защите прав потребителей» суду общей юрисдикции подведомственны дела по искам прокуроров, уполномоченных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), имеющих статус юридического лица, к изготовителю (продавцу, исполнителю,

уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру), поданным в защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей.

В защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей указанными лицами могут быть заявлены лишь требования, целью которых является признание действий ответчика противоправными или прекращение противоправных действий ответчика (ст. 1065 ГК РФ, ст. 46 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Как установлено судом и следует из материалов дела, 15.07.2024 Центральный банк РФ направил в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области информационное письмо №59-2-2/34868, о выявлении в ходе мониторинга с целью контроля информационного письма «О недопустимости проставления за потребителя автоматического согласия на приобретение дополнительных страховых услуг» 12 сайтов компаний с автоматически проставленным согласием потребителя на заключение договора добровольного страхования, которое не может являться подтверждением ознакомления страхователя с условиями и правилами страхования, а также выражением страхователем волеизъявления на приобретение страховой услуги, что свидетельствует об осуществлении на указанных сайтах навязывания потребителям дополнительного договора добровольного страхования при реализации основной услуги (л.д.11).

Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального Банка РФ также направила в адрес Управления скриншоты страниц в сети «Интернет» перевозчиков, сервисов продажи билетов, полученные в рамках мониторинга, для учета Роспотребнадзором в работе, в данном списки указана авиакомпания АО «АК «Нордстар» (л.д.12).

На основании задания на проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью установления факта (отсутствие такового), оказания дополнительных услуг за плату, до получения согласия потребителя, а именно, автоматического проставления перевозчиком АО «АК «Нордстар» за потребителей согласия на приобретение (заключение договора/полиса/сертификата) дополнительной платной услуги «Страхование» при бронировании основной услуги договора авиаперевозки в дистанционном формате, а также оценки соблюдения Перевозчиком обязательных требований ДД.ММ.ГГГГ в отношении перевозчика АО «АК «Нордстар» было проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований, в ходе которого были совершены действия по контрольному бронированию услуги авиаперевозки дистанционным способом на сайте https://www/nordstar.ru/ (л.д.13-14).

Согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) в ходе контрольного бронирования услуги авиаперевозки на сайте АО «АК «Нордстар» https://www/nordstar.ru/ установлено, что при оформлении авиабилетов навязывается дополнительная платная услуга «Страхование на время перелета», так как она подключается без добровольного волеизъявления неопределенно-круга потребителей, путем автоматически проставления согласия в виде «галочки», после того как потребитель уже сделал выбор и согласился с итоговой стоимостью услуг, при этом, информация об условиях страхования, позволяющая потребителям сделать осознанный, правильный выбор о необходимости или ненужности заключения договора страхования до автоматического подключения услуги страхования перевозчиком до потребителей не доводится, а также потребителям не предоставлено право выбора иных страховых организаций (л.д.15-17).

Указанные выше обстоятельства, зафиксированные в акте № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждаются представленными в материалы дела скриншотами (л.д.18-27).

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по <адрес> в адрес АО «АК «Нордстар» вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований №, которым АО «АК «Нордстар» предложено при осуществлении продажи авиабилетов дистанционным способом в сете «Интернет» на сайте https://www/nordstar.ru/ обеспечить выполнение следующих обязательных требований п.1,2 ст. 8, п. 1 ст. 10, абзацев 3, 4, 9, 11 п. 2 ст. 10, абзац 1 п. 1 ст. 16 и п.п. 5, 6, 15 п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.33-36).

Как следует из материалов дела, АО «АК «Нордстар» на основании договора поручения №Z6941/АЮ/6-14 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 98-101), заключенного с АО «АльфаСтрахование», действительно, приняло на себя обязательства совершать от имени страховой компании следующие действия (п. 2 Договора поручения): привлекать потенциальных страхователей для заключения с ними договоров страхования; информировать потенциальных страхователей о добровольном характере заключаемых договоров страхования, действующих на момент заключения договоров условиях страхования и тарифных ставках, деятельности доверителя; заключать договоры страхования в соответствии с условиями публичной оферты доверителя о заключении договора страхования, переданными поверенному доверителем по акту приема-передачи (форма - Приложение № к настоящему Договору); получать от страхователей страховые премии по заключенным с ними договорам; расторгать заключенные ранее договоры страхования, в соответствии с порядком расторжения договоров страхования (Приложение № к настоящему Договору); осуществлять возврат страховых премий страхователям по договорам страхования, расторгнутым в соответствии с п.2.1.5 настоящего договора поручения, в соответствии с Порядком расторжения договоров страхования (Приложение № к настоящему договору). В целях исполнения поручения доверителя и совершения действий, предусмотренных п.2.1. настоящего договора, поверенный: обеспечивает размещение в рамках своего онлайн-сервиса функционального блока, в котором пользователям предлагается заключить договор страхования с доверителем. В состав функционального блока должна быть включены: - активная гиперссылка на документа, размещенный в сети интернет, и содержащий описание услуги и условия публичной оферты доверителя о заключении договора страхования, переданные поверенному доверителем по акту приема-передачи; - активная гиперссылка

на документ, размещенный в сети Интернет, и содержащий извлечения из правил комбинированного страхования пассажиров ОАО «АльфаСтрахование», переданные поверенному доверителем по акту приема-передачи; обеспечивает страхователям возможность оплаты страховой премии любым способом, не противоречащим действующему законодательству РФ, регламентирующему возможность и порядок уплаты страховой премии по договору страхования, и доступным пользователям его онлайн-сервиса для оплаты забронированных перевозок.

В ходе рассмотрения дела, ответчик внес изменения в протокол действий по оформлению авиабилета на сайте АО «АК «Нордстар» - https://www/nordstar.ru/, в результате чего потребитель при оформлении авиабилетов, перейдя к вкладке «Страхование», может сделать самостоятельный выбор заключать договор страхования или нет, а также выбрать следующие страховые продукты: «Страхование на время прилета» (два варианта выбора: «хочу получить выплату при страховом случае за 470 рублей» или «беру все риски на себя») и «Страхование отмены поездки за 400 рублей». Потребителю предоставлена возможность во вкладке вкладка – «Ваш заказ» изменить условия полета, выбрав соответствующие вкладки: место, багаж, питание, страхование, аэроэкспреесс и т.д., ознакомиться с условиями предоставляемого продукта, перечнем выбранных платных услуг (л.д.119-133).

Данные обстоятельства не отрицались стороной истца.

Разрешая заявленные требования, оценив представленные в дело доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам ст. 67 ГПК РФ, принимая во внимание, что на момент подачи искового заявления при реализации авиабилетов дистанционным способом через сайт АО «АК «Нордстар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предусматривалось автоматическое проставление в форме основного договора авиаперевозки согласия потребителя на заключение договора страхования в виде отметки («галочка»), подтверждающей намерение заключить сделки, предметом которых является оказание дополнительных услуг, суд находит действия ответчика недобросовестными, направленными на навязывание дополнительных услуг, а требования Управления, обратившегося в суд в защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей с целью признания противоправными действий ответчика, ущемляющими права потребителей, установленные законодательством о защите прав потребителей – обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Доводы ответчика о не навязанности дополнительной услуги при приобретении авиабилетов признаются судом несостоятельными учитывая, что самостоятельное проставление исполнителем услуги как профессиональной стороны соответствующих правоотношениях отметок о заранее данном (презюмируемом) согласии потребителя на оказание ему дополнительных услуг, по смыслу действующего законодательства о защите прав потребителей, не допускается, поскольку может вводить потребителя в заблуждение относительно заключаемых им сделок, тем самым приводя к нарушению его прав и законных интересов. Непосредственно к договорам перевозки на такой вывод ориентирует также и указание п. 3 ст. 790 ГК РФ о том, что работы и услуги, не предусмотренные тарифами, выполняются перевозчиком по требованию самого пассажира, который, соответственно, должен являться инициатором оказания дополнительных услуг, а не объектом недобросовестного воздействия со стороны контрагента в целях ее навязывания.

С учетом изложенного, принимая во внимание положения абз. 2 ст. 46 Закона РФ «О защите прав потребителей», суд считает необходимым возложить на ответчика обязанность довести через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда о признании ущемляющими права потребителей, установленные законодательством о защите прав потребителей, действий АО «Авиакомпания «Нордстар» по автоматическому проставлению согласия за потребителей на подключение дополнительной платной услуги личного страхования и иных платных услуг.

Как следует из положений ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Согласно ст. 210 ГПК РФ исполнение решения суда связано с моментом вступления его в законную силу.

По смыслу закона срок исполнения решения подлежит установлению относительно момента его вступления в законную силу (за исключением случаев, когда срок исполнения обязанности законодательно установлен конкретной датой).

Руководствуясь вышеприведенными нормами, исходя из конкретных обстоятельств дела, суд полагает возможным установить для ответчика срок для исполнения обязанности довести до сведения потребителей решение суда через средства массовой информации в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения в законную силу.

Вместе с тем суд находит обоснованными доводы стороны ответчика об отсутствии оснований для удовлетворения требований Управления в части возложения на АО «АК «Нордстар» обязанности по прекращению противоправных действий по включению в договор авиаперевозки пассажиров условий, ущемляющих права неопределенного круга потребителей, по сравнению с правилами, установленными законами и иными правовыми актами РФ (ст. 16 Закона РФ №).

Как следует из представленного протокола действий по оформлению авиабилета на сайте АО «АК «Нордстар» https://www/nordstar.ru/ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ потребителю предоставлена вся имеющаяся информация по дополнительным услугам, в том числе и по страхованию, потребитель сам теперь решает за какую услугу платить, поставив в соответствующей графе – согласие («галочку»).

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ (иной даты не установлено) действуют новые Условия электронной покупки авиабилетов на сайте авиакомпании https://www.nordstar.ru, содержащие указание о приобретаемых платных услугах, тарифах, страховых компаниях, что соответствует требованиям п.1, 2 ст. 8, п. 1 ст. 10, абз. 3, 4, 9, 11 п. 2 ст. 10, абз. 1 п. 1 ст. 16 и подп. 5, 6, 15 п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» от ДД.ММ.ГГГГ №.

Доказательств, свидетельствующих об обратном стороной истца не представлено и материалы дела не содержат.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание факт обращении истца с настоящим иском в суд ДД.ММ.ГГГГ (л.д.70) – до прекращения ответчиком противоправных действий по включению в договор авиаперевозки автоматически проставленного согласия потребителя на заключение договора добровольного страхования, имевших место до ДД.ММ.ГГГГ, суд считает необходимым отказать в удовлетворении требований о возложении на АО «АК «Нордстар» обязанности прекратить вышеприведенные противоправные действия.

Разрешая вопрос о взыскании государственной пошлины, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела и государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Принимая во внимание, что при подаче искового заявления истец был освобожден от уплаты государственной пошлины, суд приходит к выводу о необходимости взыскания с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, государственной пошлины в доход местного бюджета в размере 6 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области к акционерному обществу «Авиакомпания «Нордстар» о признании действий незаконными, возложении обязанности удовлетворить частично.

Признать действия акционерного общества «Авиакомпания «Нордстар» по автоматическому проставлению согласия за потребителей на подключение дополнительной платной услуги личного страхования и иных платных услуг, ущемляющими права потребителей, установленные законодательством о защите прав потребителей.

Возложить на акционерное общество «Авиакомпания «Нордстар» обязанность довести до сведения потребителей содержание принятого решения через средства массовой информации по местам оказания услуг авиаперевозки в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу.

В удовлетворении требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области к акционерному обществу «Авиакомпания «Нордстар» о возложении обязанности прекратить действия по автоматическому проставлению согласия за потребителей на подключение дополнительной платной услуги личного страхования и иных платных услуг – отказать.

Взыскать с акционерного общества «Авиакомпания «Нордстар» (ОГРН 1028400000200) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Железнодорожный районный суд г. Красноярска.

Судья О.Ю. Виноградова

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.